

1500806-86.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VINICIUS VIANA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

VINICIUS VIANA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 19h30min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba
2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500806-86.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1500806-86.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VINICIUS VIANA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

VINICIUS VIANA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 08 de abril de 2020, por volta das 19h30min, na Rua Palmeiras, nº. 174, Vila Creti, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 60 porções de Maconha e 01 porção de haxixe, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2020 (fl.64), o acusado foi citado (fl.93) e apresentada resposta a acusação (fls.76/89).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, pediu a não aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.103/105. Igualmente a prova da autoria, diante da detalhada e espontânea confissão do acusado, o qual admitiu que estava traficando no local.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram, na o acusado caminhando pela rua, o qual apresentou certo nervosismo ao avistar a viatura. Neste sentido, relatam que se aproximaram, momento em que constataram que debaixo da blusa do acusado havia um volume, que gerou suspeita, o que fez com que retornassem para abordá-lo.

Informa que seu colega foi em direção ao acusado, tendo ele começado a correr, sendo que logo em seguida, retirou um saco debaixo da blusa e o jogou no chão.

Informa que seu colega de farda conseguiu alcançar no momento em que ele caiu no chão, encontrando com ele, além da sacola que jogou, que continha porções de maconha embaladas para a venda, mais outra quantidade de haxixe em seu bolso.

Informa que próximo onde abordaram o conduzido com as drogas existe uma "biqueira".

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas porções de maconha e haxixe o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, nesta fase pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos era primário e o presente processo já foi utilizado para afastar o redutor no feito posterior (fls. 101 - Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1501579-34.2020.8.26.0542) de tal modo que nova vedação pelo mesmo fato configuraria bis in idem, como bem pontuou a defesa.

Além disto, ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras

circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada á época.

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (

Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP

(2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o RÉU VINICIUS VIANA DA SILVA, filho de Marcos Da Silva e Joice Garcia Viana Da Silva, , RG nº. 39263895-SP, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu poderá recorrer em liberdade, sua condição atual.

Decreto o perdimento dos valores em favor da União.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, já que defiro ao acusado os benefícios d justiça gratuita.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA